

ADITAMENTO AOS MEMORIAIS DO HABEAS CORPUS

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
7ª CÂMARA CRIMINAL

Habeas Corpus nº: 0029845-67.2026.8.19.0000

Paciente: JULIO PEREIRA MARCOS

Impetrante: [NOME DO ADVOGADO], OAB/RJ [NÚMERO]

Relator: Exmo. Sr. Des. SIDNEY ROSA DA SILVA

JULIO PEREIRA MARCOS, já devidamente qualificado nos autos do *Habeas Corpus* em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, com o devido acatamento e respeito à presença de Vossa Excelência, apresentar **ADITAMENTO AOS MEMORIAIS**, trazendo a lume **FATO NOVO E CRUCIAL** que rechaça em definitivo a equivocada tese de fuga, a fim de subsidiar o julgamento em sessão virtual, pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

1. DA INEXISTÊNCIA DE FUGA: IMPETRAÇÃO DE HC PREVENTIVO PELO PACIENTE

O fundamento central para a manutenção da prisão preventiva do Paciente — e que embasou o indeferimento do pleito liminar — repousa na assertiva de que este teria permanecido "foragido por quatro anos", supostamente demonstrando intenção de frustrar a aplicação da lei penal.

Ocorre, Excelência, que a cronologia dos fatos, devidamente comprovada nestes próprios autos, **DESTRÓI** tal presunção:

- O Paciente **desconhecia** a existência da ação penal, haja vista que não foi formalmente citado e o mandado de prisão expedido sequer foi inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) nos primeiros dois anos.
- Ao tomar conhecimento da situação, o Paciente **NÃO FUGIU E NÃO SE OCULTOU**. Pelo contrário: contratou defesa técnica e, demonstrando boa-fé e intenção de resolver sua pendência com a Justiça, **IMPETROU O PRESENTE HABEAS CORPUS, DE NATUREZA PREVENTIVA, NO DIA 05/05/2026**.
- É fato incontroverso: **quando este writ foi distribuído, o Paciente encontrava-se EM LIBERDADE**.
- O mandado de prisão só veio a ser cumprido em **12/05/2026**, ou seja, **SETE DIAS APÓS** o Paciente ter batido às portas deste Egrégio Tribunal.

A indagação que se impõe é lógica: **Qual indivíduo, imbuído da intenção de fugir e furtar-se à aplicação da lei penal, contrata advogado e se apresenta voluntariamente ao Tribunal de Justiça buscando regularizar sua situação?**

A impetração de Habeas Corpus preventivo é a antítese da fuga. É a demonstração mais eloquente de **submissão voluntária à jurisdição**. Manter preso o Paciente sob o argumento de que ele representa risco à aplicação da lei penal contraria a própria realidade fática do caso.

2. DOS DEMAIS PONTOS RATIFICADOS

Ademais, o Paciente ratifica os argumentos já expostos, consubstanciados em documentação irrefutável (já anexada aos autos):

- **Primariedade comprovada:** O Paciente respondeu a processo idêntico há 10 anos e foi **ABSOLVIDO**, ostentando, portanto, bons antecedentes.
- **Vínculos sólidos:** Possui **emprego formal** (CTPS juntada) e **residência fixa**.
- **Isonomia e Desproporcionalidade:** **Todos os demais 5 (cinco) corréus** — incluindo aquele com quem a droga foi fisicamente apreendida — **encontram-se SOLTOS** por decisão proferida em agosto/2022. É incabível e desproporcional que o Paciente, que sequer estava na posse de qualquer substância entorpecente, receba tratamento mais severo que os demais envolvidos no mesmo contexto fático (art. 580 do CPP).

3. DO PEDIDO

Diante do exposto, demonstrada cabalmente a ausência de *periculum libertatis* em virtude da apresentação voluntária do Paciente por meio do presente *Habeas Corpus* (antes de sua captura), **requer-se o acolhimento deste Aditamento para CONCEDER A ORDEM EM DEFINITIVO**, revogando-se a prisão preventiva ou, subsidiariamente, aplicando-se as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2026.

[NOME DO ADVOGADO] OAB/RJ [NÚMERO]